МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026. 05. 04 № 01/1947

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН Ж.БАЯРМАА ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Санал худалдан авалтын эсрэг хуулийн төсөл болон хамт боловсруулсан холбогдох бусад хуулийн төсөлтэй танилцлаа.

Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсхүл анхдагч хууль байхаас үл хамааран Санал худалдан авалтын эсрэг хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хууль зүйн үндэслэл, зорилго, хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж, төслийн агуулга, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох үүднээс хуулийн төслийг сайжруулахтай холбоотой Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлд туссан дүн шинжилгээ, үнэлгээнд тулгуурлан дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Нэг. Хуулийн төсөлд тусгах зарчмын шинжтэй санал.

1. Санал худалдан авалтын эсрэг хуулийн төслийн үзэл баримтлалын 1.2.3-т Сонгогчийн саналыг худалдан авахыг завдсан, худалдан авсан, сонгуулийн зардлын тайлангаа үнэн зөв гаргаагүй хүн, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож, хяналт, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэхээр тусгасан ч хуулийн төсөлд улс төрийн нам, хувь хүний улс төрийн үйл ажиллагааны санхүүжилт, ил тод байдал, хандив цуглуулах, тайлагнах зохицуулалт тодорхойгүй байна.

Сонгуульд өрсөлдсөн нам, эвсэл, нэр дэвшигчид сонгуулийн зардлын тайланг ирүүлдэггүй, алдаатай тайлагнадаг зөрчлүүд нийтлэг байгааг Үндэсний аудитын газраас дүгнэсэн он. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.2.1-т “Төрийн аудитын дээд байгууллага сонгуулийн зардлын тайлангийн талаар нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн авсан хандив, санхүүжилт, зарцуулалтад дангаараа болон төрийн бусад байгууллагатай хамтран хяналт тавих” гэж заасны дагуу Үндэсний аудитын газар хандив өгөхийг зөвшөөрсөн хүн хандив өгсөн эсэхийг Татварын ерөнхий газарт, тайлантай холбоотой асуудлыг Сангийн яаманд, нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг Төв банканд хүргүүлж шийдвэрлүүлж байна. Тухайлбал, 2024 онд Үндэсний аудитын газраас нэр дэвшигч, нам эвсэлд холбогдох 2,156 зөрчлийг Татварын ерөнхий газарт шилжүүлснээс харахад Үндэсний аудитын газар сонгуулийн санхүүжилт, зардлыг хянах үүргийг хуулиар хүлээсэн ч зөрчил шалган шийдвэрлэх эрхгүй байна. 2025 оны 03 дугаар сарын байдлаар Улсын Дээд Шүүхэд бүртгэлтэй 37 намаас 10 нам санхүүгийн жилийн эцсийн тайланг Сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлээгүй байхаас гадна алдаатай тайлагнадаг нийтлэг зөрчлүүд байна. Мөн нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын дансны үлдэгдэл, төлөгдөөгүй үлдсэн зардал, өглөг, зээлийг ямар эх үүсвэрээс санхүүжүүлэн барагдуулсан талаарх мэдээллийг олон нийтэд ил болгох эрх зүйн зохицуулалтгүй тул зардлын

15000008

тайлантай холбоотой өр, дансны үлдэгдлийг хуулиар тодорхой зохицуулах шаардлагатай. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийг үзэл баримтлалд нь нийцүүлэн боловсруулна” гэж заасны дагуу сонгуулийн зардлын тайлантай холбоотой зөрчлүүдийг арилгуулах, хариуцлагыг үр дүнтэй болгох үүднээс Улс төрийн намын тухай, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай зэрэг сонгуулийн хуульд нам, эвсэл, нэр дэвшигчид холбогдох сонгуулийн зардал, тайлагналтад хяналт тавих Үндэсний аудитын газрын сонгуулийн санхүүжилт, зардлыг хууль тогтоомжийн дагуу хянахаас гадна зөрчилд хориг арга хэмжээг авах эрх хэмжээг олгох, сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлантай холбоотой зөрчлийг арилгуулах, хүлээлгэх хариуцлагыг үр дүнтэй болгох харилцааг хуульд нарийвчлан зохицуулах нь ач холбогдолтой байна.

2. Сонгуулийн гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх, хариуцлага ногдуулах харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомжийн зохицуулалт хоорондоо зөрчилтэй байна. Тухайлбал, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1 дэх хэсэгт “Сонгуулийн гомдол, маргааныг хянан шийдвэрлэж байгаа эрх бүхий этгээд нь тухайн гомдол, маргааны онцлог байдлыг харгалзан энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн сонгуулийн жилд багтаан шийдвэрлэнэ”, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.1.3-т “хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн маргаан”-ыг 112.2 дахь хэсэгт зааснаар “шүүх 30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэх бөгөөд хугацааг нэг удаа 10 хүртэл хоногоор сунгаж болно” гэсэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд “сонгуулийн гомдол, маргааныг хянан шийдвэрлэж байгаа эрх бүхий этгээд нь тухайн гомдол, маргааныг сонгуулийн жилд багтаан шийдвэрлэхээр” гэж заасан нь сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааны хугацаатай уялдаагүй бөгөөд хуулийн зохицуулалт зөрчилтэй тул хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгаж, хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах нь зүйтэй.

3. Зөрчлийн тухай хуулийн 17.1 дүгээр зүйлд заасан сонгуулийн хуулийг зөрчих 37 төрлийн зөрчлийг төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлд заасан харьяаллын дагуу хянан шийдвэрлэхээр хуульчилсан. Мөн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд сонгуулийн маргааныг шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагаар бүх шатны сонгуулийн хороод, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Төрийн аудитын дээд байгууллага, Цагдаагийн байгууллага, Захиргааны хэргийн шүүх, дээд шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, Монополын эсрэг газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Тагнуулын байгууллага байхаар зохицуулж байгаа ч эрх бүхий байгууллагуудын зөрчил, маргааныг шалган шийдвэрлэх явц удаашралтай, шийдвэрлэлтийн байдал хангалтгүй байна. Тухайлбал, Цагдаагийн ерөнхий газар Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн үед 1,263 гомдол, мэдээлэл хүлээн авсны гэмт хэргийн шинжтэй 474 гомдол хүлээн авснаас 412 буюу 86 хувьд нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж, 29 буюу 6 хувийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 33 буюу 7 хувийг харьяаллын дагуу холбогдох байгууллагад нь шилжүүлсэн байна. Түүнчлэн, зөрчлийн шинжтэй 789 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс 663 буюу 84 хувийг нь хүлээн авахаас татгалзсан, 56 буюу 8 хувьд нь зөрчлийн хэрэг нээсэн, 11 буюу 2 хувийг нь холбогдох байгууллагад харьяаллын дагуу шилжүүлж, 59 буюу 8 хувийг нь хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн байна.

Иймд дээрх эрх бүхий байгууллагуудаас гомдол маргааныг үр дүнтэй хянан шийдвэрлэх журам, эрх хэмжээ, хугацаа, ажиллагаа, уялдаа холбоог тодорхойлон зохицуулах, түүнчлэн маргаан шийдвэрлэх явцын талаар олон нийтэд мэдээлэх зохицуулалтыг сонгуулийн хууль тогтоомжийн дагалдах хуулийн төсөлд тусгах нь ач холбогдолтой.

4. Сонгуулийн санал хураалтын дүн гарсны дараа иргэний сонгогдох эрх зөрчигдсөн болохыг шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр тогтоосон тохиолдолд тухайн зөрчигдсөн эрхийг хэрхэн сэргээх, сонгуулийн үр дүнтэй хэрхэн холбон шийдвэрлэх талаар тусгайлсан зохицуулалт байхгүй байна. Мөн дагалдах хуулийн төсөлд зөрчигдсөн эрхийг бодитоор сэргээх, үр нөлөөтэй эрх зүйн хамгаалалт бий болгох, эрх зүйн үр дагаврыг арилгахтай холбоотой зохицуулалтууд дутмаг байна.

Иймд төрийн байгууллагад сонгогдох иргэний эрхийг сэргээх, гэм хорыг арилгах харилцааг нарийвчлан тодорхойлж, эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлагатай байна.

5. Хуулийн төслийн 14 дүгээр зүйлд Санал худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн оролцоог хангах, санал худалдан авалтын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус Олон нийтийн зөвлөлийг 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэд байгуулахаар тусгажээ. Харин хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээний тайланд Зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тоо их байхаас хамаарч зөвлөлийн шийдвэр гаргалт удаашрах, ирц, идэвх сулрах, зөвлөмжийн чанар жигд бус болох, зохион байгуулалтын зардал нэмэгдэх эрсдэлтэй зэргээс хамаарч бүрэлдэхүүнийг 9–11 гишүүнтэй байх хувилбарыг гаргасан байна. Энэ талаар хуулийн үзэл баримтлалд зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тоог тогтоосон судалгаа мэдээлэл хангалтгүй байгаа бөгөөд илүү тодорхой, нотолгоонд суурилж, боловсронгуй болгох нь зүйтэй. Мөн хуулийн төслийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1-т Олон нийтийн зөвлөл нь “Энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан этгээдийн боловсруулж буй болон баталсан хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, шийдвэр, хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, төсөлд санал зөвлөмж гаргах” гэсэн зохицуулалт нь өргөн хүрээний бүх төрлийн баримт бичигт санал, зөвлөмж гаргахаар тусгасан нь тухайн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх субъектийн нөөц, чадавхаас давсан ачаалал үүсгэх, бодитой, чанартай санал, зөвлөмж боловсруулах боломж хумигдах эрсдэлтэй гэж үзэж байна.

6. Сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцогчдын хууль ёсны сонгуулийн сурталчилгаа, үзэл бодлоо илэрхийлэх, бодлогын зорилго амлалтаа танилцуулах зэрэг үйл ажиллагааг “сонгогчдын саналд хууль бусаар нөлөөлөх” гэх ойлголтод, мөн төслийн 7 дугаар зүйлд заасан хориглох зүйлүүдэд хамааруулан хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдийн эрхийг өргөн хүрээнд хязгаарлах эрсдэлтэй тул уг ойлголтын хүрээнд ямар үйлдэл, арга хэмжээг хууль бус нөлөөлөлд авч үзэх талаар тодорхой, нэг мөр шалгуур тогтоон тусгах шаардлагатай. Тухайлбал, хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.17-д “Санал худалдан авалт зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, халхавчлах зорилгоор хуулийн этгээд, Төрийн бус байгууллага, сан, хуулийн этгээд байгуулах, ашиглах” гэж заасан боловч санал худалдан авалт зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, халхавчлах зорилгыг ямар нөхцөл, шалгууруар тогтоох нь тодорхойгүй байна. Иймд хууль ёсны улс төрийн үйл ажиллагааг хууль бус нөлөөллөөс ялган зааглах, мөн шууд болон шууд бус нөлөөллийг хэрэгжилтийн түвшинд нэгдмэл, бодитой шалгууруар үнэлэх боломжийг бүрдүүлэх үүднээс нэр томьёо, зорилго, үйлдлийн шинж, шалгуурыг илүү нарийвчлан тодорхойлох нь зүйтэй юм.

7. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3.3-т зааснаар хүний эрхийн хязгаарлалт нь “зорилгодоо хүрэхэд тохирсон байх”-ыг шаарддаг. Зөрчлийн тухай хуульд “Зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд оногдуулах шийтгэл, албадлагын арга хэмжээний төрөл, хэмжээ нь зөрчил үйлдэгдсэн нөхцөл байдал, зөрчлийн шинж, хохирлын хэр хэмжээнд тохирсон байна” гэж заасан ч Зөрчлийн тухай хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 21 дэх хэсэгт “Сонгуулийн зардлын дансыг бүртгүүлэх, зардлын дансанд мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлж, зарцуулах талаар хуульд заасан журмыг зөрчсөн бол хүнийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг зуун мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно” гэж хохирлын хэмжээнээс үл хамаарч ижил хэмжээний

мөнгөн дүнгээр торгох тохиолдлуудын талаар Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлд дурдсан.

Санал худалдан авалтын эсрэг хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээний тайланд дурдсанаар хуулийн төслийг хууль зүйн хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлаар үнэлэхэд "Хориглох зохицуулалтууд нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх, өмчийн эрх зэрэг суурь эрхүүдэд хөндлөнгөөс нөлөөлөх тул пропорциональ байх, хууль ёсны зорилготой байх, зайлшгүй шаардлагатай байх шаардлагыг хангах ёстой. Эрүүгийн болон зөрчлийн хариуцлагын зохицуулалт нь ялгаатай, шаталсан, тодорхой шалгууртай байх шаардлагатай. Хэрэв ялгааг тодорхой заагаагүй бол хуулийн хэрэглээ маргаантай болж, хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал буурах эрсдэлийг дагуулж болзошгүй гэж үзэж байна" гэсэн үндэслэлийг харгалзан хуулийн төсөлд тусгасан хориглосон үйлдлүүдийг нийгмийн хор аюулын шинж, үр дагаврын хэмжээнээс нь хамааран гэмт хэрэг болон зөрчил гэж ялган тодорхойлох шаардлагатай байна. Мөн хориглосон үйлдэл нь нийгэмд учруулах хор уршгийн хэмжээ, санаатай болон зохион байгуулалттай шинж, сонгуулийн үр дүнд үзүүлэх нөлөөллөөрөө харилцан адилгүй байхад ижил түвшний хариуцлага хүлээхээр байна. Эрүүгийн хариуцлага нь тухайн хүн, хуулийн этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэг, гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр хэмжээ, гэм буруугийн хэлбэрт тохирсон байх зарчимд нийцэх ёстой. Тухайлбал, хуулийн төслийн хориглосон үйлдлийг субъектээр буюу нэр дэвшигч, нам, эвсэл, иргэн, хуулийн этгээд гэх байдлаар ялган зааглахаас гадна сонгуулийн хууль бус санхүүжилт, зохион байгуулалттайгаар санал худалдан авах зэрэг сонгуулийн шударга байдалд ноцтой нөлөөлөх үйлдлийг гэмт хэрэг, харин нийгмийн хор аюул багатай, үр дагавар харьцангуй бага үйлдлийг зөрчил хэмээн ялгамжтай зохицуулах нь зохистой юм.

8. Хуулийн төсөлд "иргэн, хуулийн этгээд нь санал худалдан авах хууль бус үйлдлээс ангид байх, түүнийг үл тэвчих, зөрчлийг мэдээлэх" үйл ажиллагааны зарчмыг баримтлахаар, "санал худалдан авалттай холбоотой мэдээллийг эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх" үүрэг хүлээхээр тусгажээ. Иргэн, хуулийн этгээдэд тус зөрчлийг мэдээлэх үүрэг хүлээлгэж байгаатай уялдуулан сонгуулийн боловсрол, эрх зүйн мэдлэг, оролцоог нэмэгдүүлэх, мэдээлэгчийг хамгаалах, мэдээлэл хүлээн авах, шийдвэрлэх ажиллагааны ил тод, хүртээмжтэй механизмыг бүрдүүлэх зэрэг эрх зүйн орчныг цогцоор нь боловсронгуй болгох шаардлага үүсэж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлд Сонгуулийн ерөнхий сонгуулийн бус жилд ч иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн сонгуулийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулах шаардлагатай гэж дүгнээд сонгогчдын боловсрлыг дээшлүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, шаардлагатай санхүүжилтийг төсөвлөх саналыг тусгасан.

Нөгөө талаас гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд өөрийн үйлдэл, эс үйлдэхүйн нийгмийн аюулын шинж чанарыг ухамсарлаагүй, хэргийн нөхцөл байдлын улмаас ухамсарлах боломжгүй байсан, учирч болох нийгэмд аюултай хор уршгийг урьдчилан мэдэх боломжгүй, мэдэх ёсгүй байсан бол хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулсан гэж үзнэ.

Иймд хуулийн төслийн дагалдах хуулиудад холбогдох зохицуулалтыг нэмж тусгах шаардлагатай байна. Тухайлбал, сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулах санхүүжилтийн асуудлыг Төсвийн болон сонгуулийн хуулиудтай уялдуулахын зэрэгцээ мэдээлэл хүлээн авах, мэдээлэгчийг хамгаалахтай холбоотой зохицуулалтыг Эрүү, Зөрчлийн тухай, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар уялдуулан нарийвчлан тусгах нь зүйтэй байна.

9. Хуулийн төсөлд санал худалдан авах болон сонгогчдын саналд хууль бусаар нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг хангах зорилгыг дэвшүүлж, сонгуулийн харилцаанд оролцоход хориглох зүйл, хязгаарлалтыг заасан бөгөөд хэрэгжүүлэх процесс, хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх талаарх зохицуулалтыг нарийвчлан тодорхойлох шаардлагатай байх тул дагалдах хуулийн төслүүдийг боловсронгуй болгож, эрх зүйн зохицуулалтын үр нөлөөтэй, нэгдмэл байдлыг хангах нь зүйтэй байна.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай, Авлигын эсрэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Эрүүгийн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад сонгуулийн үеэр санал худалдан авахыг хориглосон байдаг. Харин эдгээр хориглолтыг сонгуулийн бус жилд мөн ижил үйлчлэхээр, санал худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих механизмыг илүү тодорхой болгож, сайжруулах зохицуулалтыг дээрх хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэх нь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдалд нийцнэ.

Хоёр. Хуулийн төсөлд тусгах найруулгын шинжтэй санал.

1. Хүнийг гэм буруутайд тооцох эсэхийг гагцхүү хараат бус, бие даасан шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр тогтоох бөгөөд захиргааны байгууллага, албан тушаалтан болон бусад этгээдээс урьдчилан гэм буруутайд тооцох, хүний нэр төр, эрх чөлөөнд халдахыг хориглох, шударгаар шүүлгэх, гэм буруугүйд тооцох болон хууль дээдлэх зарчимтай нийцүүлэн хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт "Сонгуульд нэр дэвшиж сонгогдсон этгээд санал худалдан авах гэмт хэрэг үйлдсэн нь хуулийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр тогтоогдсон бол түүний бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох, эгүүлэн татах, огцруулах үндэслэл болно" гэж заасны "хуулийн" гэсний оронд "шүүхийн" гэж өөрчлөх;

2. Хуулийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийн танилцуулгад хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээг жил тутам хийх хэрэгцээ, шаардлагын талаар судалж дүгнэсэн баримт байхгүй байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.3 дахь хэсэгт хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээг хийх хугацааг 5 жил тутамд, шаардлагатай тохиолдолд дээрх хугацаанаас өмнө хийж болохоор заасан бөгөөд түүнд нийцүүлэн хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5-д "Санал худалдан авалтын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг жил бүр хийх, ..." гэсний "жил бүр" гэснийг хасах буюу "хуульд заасан хугацаанд хийх" гэж тусгах;

3. Хуулийн төслийн 13 дугаар зүйлд Санал худалдан авалтыг мэдэгдэх, мэдээлэл авах эрхтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгахдаа үүрэг хүлээгчдэд мэдээлэх үүрэг, иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрх, түүнчлэн эрх бүхий байгууллагын хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг нэг зүйлд тусгасныг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.5-д "зүйлүүдийг сэдвээр нь бүлэглэж, бүлгийг хэсэг, ангид нэгтгэх" гэсэн хууль зүйн техникийн шаардлагад нийцүүлэн зохицуулалтыг бүтэцжүүлэх, агуулгын тодорхой, ойлгомжтой байдлыг хангах;

4. "Шүгэл үлээх" гэх нэр томьёог хуульд тодорхойлон тайлбарлаагүй, албан ёсны эрх зүйн ойлголт биш тул хэрэгжилтийн явцад ойлгомжгүй, ялгаатай тайлбарлах эрсдэл үүсгэж, эрх зүйн тодорхой байдлын зарчимд нийцэхгүй байх тул Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийн Тайлбар хэсэгт "Санал худалдан авалтад

оролцсон аливаа этгээд өөрийн санаачилгаараа санал худалдан авалтын талаар шүгэл үлээсэн, ...” гэсний “шүгэл үлээсэн” гэснийг хасах.

ДАРГА Д.СҮНЖИД